

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강(NEW)



1

- 3과목 3편 - 금융투자협회 규정 (3문항)

2

❖ 협회규정 (3문항)

기본서 목차	비고
제1장 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정	
제2장 금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정	
제3장 증권 인수업무 등에 관한 규정	
제4장 금융투자회사의 약관운영에 관한 규정	

3

❖ 기출 Map (3~4배수)

펀드판매 금지행위	판매회사 변경제도	조사분석자료 작성 및 공표	조사분석자료 금지 및 제한 대상
펀드광고 의무표시사항	투자광고시 매체 별 위험표시기준	MMF 광고규정	집합투자기구 명칭
재산상이익 (수수가능)	재산상이익 가치산정	신상품보호 규정	FX마진거래
투자운용전문인력	주관업무 제한	약관 운용	

4

PART 1: 펀드판매와 관련한 협회규정

❖ 펀드 판매 시 금지행위

- (1) 회사가 받은 판매보수 또는 판매수수료가 높다는 이유로 특정펀드의 판매에 차별적인 판매 촉진을 하는 행위 (단, 투자자이익에 부합된다는 합리적 근거가 있는 경우는 차별적인 판매 촉진노력이 허용됨).
- (2) 펀드판매의 대가로 집합투자재산의 매매주문을 판매회사나 제3자에게 배정하도록 집합투자업자에게 요구하는 행위
- (3) 펀드판매의 대가로 다른 투자자보다 부당하게 높은 매매수수료를 요구하는 행위
- (4) 예상수익률 보장, 예상수익률의 확정적 단언 또는 이를 암시하는 표현을 하는 행위
- (5) 자기가 판매하는 펀드의 집합투자재산에 관한 정보를 회사 고유재산의 운영 또는 자기가 판매하는 다른 펀드의 판매를 위해 이용하는 행위
- (6) 판매회사의 임직원 이외의 자를 통해 자금(펀드취득자금)을 수취하는 행위
- (7) 일반투자자에게 계열회사인 집합투자회사의 집합투자증권 만을 투자권유 하거나 안내하는 행위

5

❖ 펀드판매시 준수사항

- (1) 펀드판매창구의 타 창구와 구분하고 펀드판매창구임을 별도로 표시해야 한다.
- (2) 펀드판매를 타 금융상품과 연계할 경우 규제회피목적이 아니어야 하고 법령상 금지행위에 해당하지 않아야 하며(Ex. 꺾기), 펀드자문인력으로 등록된 자가 투자 권유를 할 수 있다(이 경우 투자권유대행인은 권유불가). Ex. 신용카드 회원가입시 펀드투자 지원
- (3) 일반투자자에게 투자권유를 하지 않고 온라인거래를 통해 펀드를 판매 시, 일반 투자자가 원할 경우 해당 투자의 적합 또는 적정여부를 확인할 수 있는 절차를 마련해야 한다.
- (4) 일반투자자에게 계열회사 등인 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구의 집합투자 증권을 투자권유 하는 경우, 그 집합투자회사가 자기의 계열회사 등이라는 사실을 고지해야 한다.
- (5) 판매직원은 협회에 펀드투자권유자문인력으로 등록된 자임을 투자자가 확인할 수 있도록 해야 한다.

6

1

펀드판매의 금지사항 및 준수사항에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 펀드판매의 대가로 집합투자재산의 매매주문을 판매회사나 제3자에게 배정하도록 집합투자업자에게 요구하는 행위는 금지된다.
 - ② 투자자로부터 집합투자증권 취득자금을 투자권유대행인을 통해서 수취하는 행위는 금지된다.
 - ③ 펀드판매를 다른 금융투자상품과 연계하여 판매하는 경우, 투자권유대행인으로 협회에 등록되어 있는 자가 투자권유를 할 수 있다.
 - ④ 일반투자자에게 계열회사인 집합투자업자가 운영하는 집합투자증권을 투자권유하는 경우 그 집합투자업자가 자기의 계열회사라는 사실을 고지해야 한다.
- ③ 펀드판매를 다른 금융투자상품과 연계하여 판매할 경우는 펀드투자권유자문인력으로 등록된 자가 투자권유를 할 수 있다(이 경우 투자권유대행인은 투자권유불가).

7

2022.06
기출복원

펀드판매 시 금지사항 및 주의사항에 대한 내용이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 투자자로부터의 집합투자증권 취득자금을 수취할 때 판매회사 임직원이 아닌 자를 통해서 수취하는 행위는 금지된다.

나. 계열사가 집합투자업자가 운영하는 펀드의 집합투자증권을 판매하는 행위는 금지된다.

다. 집합투자증권의 판매를 다른 금융투자상품과 연계하여 판매할 경우에는 펀드투자권유자문인력으로 협회에 등록된 자가 투자권유를 해야 한다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

- ③ 옳은 내용은 '가, 다'이다.

 - 나: 계열사가 운영하는 펀드의 집합투자증권만을 투자권유하거나 안내하는 행위가 금지된다.
 - ▶ 계열사가 운영하는 펀드의 집합투자증권은 '집합투자업자가 계열사 관계에 있다'는 사실을 고지해야 한다.

8

2023.11
기출복원

펀드판매의 금지사항 및 준수사항에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 예상수익률의 보장, 예상수익률의 확정적인 단언 또는 이를 암시하는 표현은 금지된다.
 - ② 투자자로부터의 펀드취득자금을 판매회사의 임직원이 아닌 자를 통해서 수취하는 행위는 금지된다.
 - ③ 펀드판매를 다른 금융투자상품과 연계하여 판매하는 경우는 투자권유대행인이 아닌 판매회사의 임직원이 투자권유를 하도록 해야 한다.
 - ④ 일반투자자에게 계열회사인 집합투자업자가 운영하는 집합투자증권을 투자권유 하는 경우는 그 집합투자업자가 자기의 계열회사라는 사실을 고지해야 한다.
- ③ '임직원'이 아닌 '협회에 등록된 펀드투자권유자문인력'이 정확하다.

9

❖ 펀드 판매회사 변경제도

운용사	예: 삼성투신		
판매사	KB은행	하나은행	삼성증권

- (1) 판매회사 변경제도의 취지: 판매회사 간 서비스 차별화 등을 통한 공정경쟁을 유도하고 투자자의 판매 회사 선택권확대를 위해 환매수수료 부담없이 판매회사를 변경할 수 있도록 도입되었다(2010년 시행).
- (2) 판매회사 변경제도 적용대상 펀드범위: 판매회사가 판매할 수 있는 모든 펀드에 대하여 적용함을 원칙으로 한다. 다만, 전산상 관리가 곤란하거나 세제상 문제가 있는 경우에는 예외적으로 적용대상에서 제외하고 있다.
- (3) 판매회사의 변경절차 이행의무: 투자자가 판매회사를 변경하고자 하는 경우 변경판매회사 및 변경대상 판매회사는 판매회사 변경절차를 이행해야 한다. 단, 변경절차 이행의무 제외사유에 해당하는 경우 투자자에게 그 변경이 불가능한 사유를 설명하여야 한다.
- (4) 변경수수료 징구금지: 판매회사는 판매회사 변경의 절차를 이행하는 대가로 투자자로부터 별도의 비용을 징구할 수 없다.
- (5) 환매수수료 징구 금지: 판매회사 변경효력이 발생하는 날이 집합투자계약에서 정하는 환매수수료 부과 기간이내라 하더라도 판매회사는 투자자로부터 환매수수료를 징구할 수 없다.
 - ▶ 판매회사를 변경한 펀드의 경우 환매수수료 면제를 위한 기산일은 해당 펀드의 최초 가입일로부터 계산한다.

10

2021.11
기출복원

집합투자증권의 판매회사 변경제도에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 판매회사 변경에 대한 투자자 요청이 있을 경우는 고객보호차원에서 어떠한 경우에도 판매회사 변경절차를 이행해야 한다.
- 나. 투자자의 요청으로 판매회사를 변경할 경우, 판매회사는 판매회사 변경 이행을 대가로 투자자에게 환매수수료를 징구할 수 없으나 별도의 비용은 징구할 수 있다.
- 다. 판매회사를 변경한 펀드의 경우 환매수수료 면제를 위한 기산일은 해당 펀드의 최초가입일로부터 계산한다.

- ㉠ 가, 나 ㉡ 나, 다 ㉢ 가, 다 ㉣ 가, 나, 다

- ① 틀린 내용은 '가, 나'이다.
- 가: 예외 있음, 전산상 관리곤란 또는 세제상 문제가 있을 경우는 변경이 불가하다.
 - 나: 환매수수료 징구 불가능 물론, 별도의 비용도 징구할 수 없다.

11

PART 2: 조사분석자료에 관한 협회규정

❖ 조사분석자료 작성 및 공표에 관한 규정

조사분석의 작성원칙

✓ 윤리성이 매우 중요 → 선관주의 의무 부과

- (1) 조사분석원칙: 조사분석자료는 많은 투자자들에게 영향을 미치므로 신의성실원칙에 입각하여 객관적이고 독립적인 사고와 판단을 가지고 작성해야 한다.
- (2) 금융투자분석사의 확인: 조사분석자료가 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 명시해야 하며, 금융투자분석사의 확인없이 공표하거나 제3자에게 제공해서는 아니 된다.
- (3) 해당 금융투자회사의 임직원이 아닌 제3자가 작성한 조사분석자료는 해당 제3자의 성명을 조사 분석자료에 기재해야 한다.

조사분석업무의 독립성확보를 위한 조치

준.혁.품.독.사

- (1) 금융투자회사 및 임직원의 금융투자분석사에 대한 부당압력행사 금지
- (2) 조사분석업무의 독립적 수행을 위한 내부통제기준 제정
 - 금융투자회사는 조사분석업무의 독립적 수행을 위해, 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자자의견의 적정성 등이 포함된 보수산정기준을 제정·운용해야 한다.
- (3) 금융투자분석사의 기업금융업무부서와의 협의조건: 원칙적으로 제한되지만, 기업금융업무를 위한 분석에 별도의 비용이 투입되는 만큼 지나친 억제보다는 준법감시인의 통제 하에 예외적 사용을 허용.
- (4) 조사분석 담당임원의 고유계정 운용업무 등에 대한 겸직 금지(단, 불가피한 경우 예외 인정).

12

2 조사분석자료 작성원칙 등과 관련하여 틀린 설명은?

- ① 금융투자회사 및 금융투자분석사는 조사분석업무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다해야 한다.
- ② 금융투자회사 및 금융투자분석사는 조사분석대상법인 등 외부로부터 취득한 자료를 인용하는 경우 해당 자료의 신뢰도를 더욱 철저히 검증해야 한다.
- ③ 금융투자회사는 금융투자분석사의 확인 없이 조사분석자료를 공표하거나 제3자에게 제공해서는 아니 된다.
- ④ 금융투자회사는 해당 금융투자회사의 임직원이 아닌 제3자가 작성한 조사분석자료를 외부에 공표해서는 아니 된다.

제3자의 성명을 기재하여 외부에 공표할 수는 있다.

13

2023.06 기출복원 조사분석자료의 작성원칙 및 조사분석업무의 독립성확보와 관련한 협회 규정이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 금융투자회사는 제3자가 작성한 조사분석자료는 외부에 공표할 수 없다.
- 나. 금융투자회사는 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자자의견의 적정성 등이 포함되지 않은 보수산정기준을 제정·운영해야 한다.
- 다. 조사분석 담당부서의 임원이 기업금융·법인영업 및 고유계정 운용업무를 겸직하는 것은 조사분석업무의 독립성확보 차원에서 예외 없이 금지된다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

가: 해당 제3자의 성명(또는 법인 명)을 조사분석자료에 기재하고 외부에 공표할 수 있다.

나: 포함된 보수산정기준을 제정·운영해야 한다.

다: 조사분석업무의 독립성확보 차원에서 겸직금지를 원칙으로 하지만, 임원수의 제한 등으로 겸직이 불가피하다고 인정되는 경우에는 예외가 인정된다.

14

**2024.03
기출복원**

조사분석자료의 작성 및 공표에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 금융투자회사는 제3자가 작성한 조사분석자료는 외부에 공표할 수 없다.
나. 금융투자분석사와 기업금융업무 관련 부서 간의 의견교환은 예외 없이 금지된다.
다. 금융투자회사가 자신이 발행주식총수의 1% 이상을 보유하고 있는 기업이 발행한 금융투자상품에 대해서는 조사분석자료를 작성·공표를 할 수 없다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

- ④ 모두 틀린 내용이다.
가: 제3자의 성명을 기재하고 외부에 공표할 수 있다.
나: 준법감시부서의 통제 하에 예외적으로 허용하고 있다.
다: 보유지분율이 5% 이상일 경우는 조사분석자료를 작성·공표할 수 없지만, 1% 이상인 경우는 이해관계를 명시하는 조건으로 작성·공표할 수 있다.

15

조사분석대상법인의 공표 제한 및 금지

조사분석자료 공표가 금지되는 경우	조사분석자료 공표가 조건부로 허용되는 경우 (대상법인과 이해관계를 명시해야 함)
(1) 자신이 발행한 금융투자상품 및 자신이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 파생상품 등 (2) 아래의 관계에 해당하는 법인이 발행한 주식 및 그 주식을 기초자산으로 한 파생상품 등 ① 자신이 안정조작/시장조성 업무를 수행하고 있는 증권을 발행한 법인 ② 자신이 M&A의 중개·주선·대리업무를 수행중인 법인 및 그 상대법인으로서 M&A규모가 자산총액 및 발행주식총수의 5%를 초과하는 법인 ③ 공개입찰에 의한 지분매각 또는 지분매입을 위한 중개·주선업무를 수행중인 법인 및 상대법인 ④ 자신이 발행주식총수의 5% 이상의 주식을 보유하고 있는 법인(=연고법인) ⑤ 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 한정인 법인. 단, 이 경우 투자등급을 하향조정하기 위한 조사분석자료는 공표가 가능하다.	(1) 자신이 보증·배서·담보제공·채무인수의 방법으로 채무이행을 직간접으로 보장하고 있는 법인 (2) 자신이 1% 이상의 주식을 보유하고 있는 법인 (3) 자신이 대표주관회사로서 IPO업무를 수행한 법인으로서 1년이 경과하지 않는 법인(의무공표) (4) 그 밖에 자신과 상당한 이해관계가 있다고 인정되는 법인 ▶ 감사의견: 적정, 부적정, 한정, 의견거절

16

2022.06
기출복원

조사분석대상법인의 제한 등에 대한내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자회사는 자신이 발행한 금융투자상품이나 자신이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 주식선물·주식옵션 및 주식워런트 증권에 대해서는 조사분석자료를 공표할 수 없다.
- ② 금융투자회사는 자신이 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식 등을 보유하고 있는 법인에 대해서는 조사분석자료를 공표할 수 없다.
- ③ 금융투자회사는 증권시장에 주권을 최초로 상장하기 위하여 대표주관업무를 수행한 경우 해당 법인에 대하여 최초 거래일로부터 1년간 2회 이상의 조사분석자료를 무료로 공표하여야 한다.
- ④ 금융투자회사는 최근 1년간 3회 이상의 조사분석자료를 공표한 경우 최종 공표일이 속하는 월말로부터 6개월 이내에 조사분석자료를 추가로 공표하여야 하며, 만약 더 이상 공표하지 않고자 할 경우에는 중단사실과 사유를 고지하여야 한다.

② 보유지분이 5% 이상인 경우는 공표불가, 1% 이상 보유하고 있는 경우에는 조건부로 공표

17

PART 3: 투자광고에 관한 협회규정

❖ 투자광고 협회규정 - 의무표시사항

일반적 의무표시사항 (펀드제외)	펀드광고 시 의무표시사항
[공동사항]	
1. 금융상품에 관한 계약을 체결하기 전에 금융상품 설명서 및 약관을 읽어볼 것을 권유하는 내용	
2. 금융상품판매업자등의 명칭, 금융상품 내용	
3. 보장성상품/투자성상품/예금성상품/대출성상품 각각에 대한 내용(예: 투자성상품은 '투자에 따른 위험' 등, 대출성상품은 '대출조건' 등).	
4. 금융상품의 내용(시행령 18조) 가. 금융상품의 명칭, 이자율, 수수료 등 나. 투자에 따른 위험(원금손실가능성, 원금손실에 대한 소비자책임) 다. 대출조건(갚아야 할 신용수준에 관한 사항, 원리금 상환방법)	
5. 상품별 내용(금융위 감독규정 17조): 가. 보장성상품: 보험금지급사유 등 나. 투자성상품: 연계투자상품의 내용 등 다. 예금성상품: 이자율·수익률의 범위 및 산출기준 등 라. 대출성상품: 연체율, 수수료 등	5. 환매수수료 및 환매금액의 수령이 가능한 구체적인 시기 6. 증권 거래비용이 발생할 수 있다는 사실과 투자자가 직·간접으로 부담하는 보수 및 수수료 7. 고유한 특성 및 위험성 등이 있는 집합투자기구의 경우 해당 특성 및 위험성에 관한 설명

18

3

**집합투자증권에 대한 광고 시 의무표시사항이다.
옳은 것으로 모두 묶은 것은?**

- 가. 환매수수료
- 나. 환매신청 후 환매금액의 수령이 가능한 구체적인 시기
- 다. 증권거래비용이 발생할 수 있다는 사실과 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는 각종 보수 및 수수료

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

19

**2023.11
기출복원**

펀드 투자광고시 의무표시사항을 모두 묶은 것은?

- 가. 환매수수료 및 환매신청 후 환매금액의 수령이 가능한 구체적인 시기
- 나. 증권거래비용이 발생할 수 있다는 사실과 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는 각종 보수 및 수수료
- 다. 손실보전이나 이익보장이 있는 경우 이에 관한 사항

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 나, 나, 다

① '다'는 해당되지 않는다. 현행 협회규정상의 '펀드광고시 의무표시사항'에서 '손실보전이나 이익보장에 관한 사항'은 포함되지 않는다. 또한 투자상품으로서 손실보전이나 이익보장이 가능한 상품은 연금신탁과 퇴직신탁에 국한된다.

20

❖ 투자광고 협회규정 - 주요매체별 위험고지 표시기준

바탕색과 구별되는 색상으로 선명하게 표시할 것

A4용지 기준 9포인트 이상의 활자체로 투자자가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시할 것
(단, 신문에 전면 광고하는 광고물의 경우 10포인트 이상의 활자체로 표시)

영상매체를 이용한 투자광고의 경우 1회당 투자광고시간의 3분의 1이상의 시간 동안
투자자가 쉽게 알아볼 수 있도록 충분한 면적에 걸쳐 해당 위험고지내용을 표시하거나,
1회 이상 소비자가 명확하게 인식할 수 있는 속도의 음성과 자막으로 설명할 것

인터넷 배너를 이용한 투자광고의 경우 위험고지내용이 3초 이상 보이도록 할 것
(단, 파생상품 등의 경우는 5초 이상)

21

4

‘주요 매체 별 위험고지 표시기준 강화’ 규정(협회 투자
광고 규정)에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 바탕색과 구별되는 색상으로 선명하게 표시해야 한다.
- ② A4용지 기준 9포인트 이상의 활자체로 투자자가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시할 것. 다만,
신문에 전면으로 게재하는 광고물의 경우 10포인트 이상의 활자체로 표시해야 한다.
- ③ 영상매체를 이용한 투자광고의 경우 1회당 투자광고 시간의 3분의 1 이상의 시간동안
투자자가 쉽게 알아볼 수 있도록 충분한 면적에 걸쳐 해당 위험고지내용을 표시하거나
1회 이상(단, 10분 이상의 광고물은 2회 이상) 소비자가 명확하게 인식할 수 있는 속도
의 음성과 자막으로 설명해야 한다.
- ④ 인터넷 배너를 이용한 투자광고의 경우 위험고지를 하지 않아도 된다. 단, 파생상품 등
투자위험성이 큰 경우에는 해당 위험고지내용이 3초 이상 보이도록 해야 한다.

④ 인터넷 배너 광고시 3초 이상, 광고대상이 파생상품인 경우 5초 이상

22

❖ 투자광고 협회규정 - 투자광고 시 금지사항

- (1) 투자자들이 손실보전 또는 이익보장으로 오인할 우려가 있는 표시를 하는 행위
- (2) 수익률이나 운용실적이 좋은 기간의 수익률이나 운용실적만을 표시하는 행위
- (3) 비교광고를 하는 경우 명확한 근거 없이 다른 비교대상이 열등하거나 불리한 것처럼 표시하는 행위
- (4) 금융투자회사의 경영실태평가와 영업용순자본비율 등을 다른 금융투자회사의 그것과 비교하여 표시하는 행위
- (5) 사진, 문자, 그림 등을 이용하여 법인·단체를 포함한 타인의 명예를 훼손하거나 초상권을 침해할 우려가 있는 표시행위
- (6) 사모로 발행된 금융투자상품에 관한 내용을 표시하는 행위 등등

23

5

금융투자회사는 투자자보호 및 건전한 영업질서를 위해 투자광고시 다음의 행위를 하면 아니 된다. 이러한 금지행위 대상 중 그 내용이 잘못된 것은?

- ① 수익률이나 운용실적을 표시할 때 세전·세후 여부를 누락하여 표시하는 행위
 - ② 사모의 방법으로 발행하거나 발행된 금융투자상품에 관한 내용을 표시하는 행위
 - ③ 금융투자회사의 경영실태평가와 영업용순자본비율 등에 대해서 명확한 근거 없이 비교대상을 열등하거나 불리한 것 처럼 표시하는 행위
 - ④ 투자일임 재산을 각각의 투자자 별로 운용하지 아니하고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 것 처럼 표시하는 행위
- ③ 경영실태평가나 영업용순자본은 비교자체가 불가하다.

24

❖ 투자광고 협회규정 - 투자실적 광고 시 요건

- (1) 운용실적을 포함한 투자광고를 할 수 있는 집합투자기구는,
 - ㉠ 설정·설립일로부터 1년 이상 지나고 순자산총액은 100억원 이상이어야 한다.
 - ㉡ 단, 동일유형 집합투자기구의 경우는 순자산총액이 500억원 이상이어야 한다.
- (2) 운용실적 표시방법
 - ㉠ 기준일로부터 과거 1개월 이상의 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시.
 - ㉡ 단, 운용기간이 3년 이상인 펀드는 '과거 1년 및 3년, 설립일로부터 기준일까지의 수익률을 함께 표시해야 한다.
- (3) 의무표시사항
 - ㉠ 집합투자기구의 유형, 순자산총액, 설립일, 수익률산출기준, 수익률, 벤치마크수익률 등
 - ㉡ 단, 벤치마크 선정이 어려운 MMF나 부동산펀드의 경우 벤치마크수익률의 표시는 생략이 가능하다.
- (4) MMF특례
 - ㉠ MMF는 운용실적을 표시할 경우 과거 1개월 수익률을 표시해야 한다(연 환산 가능).
 - ㉡ MMF는 타 금융투자회사가 운용하는 다른 MMF와의 운용실적을 비교하는 광고를 할 수 없다.

25

6

펀드의 운용실적표시에 관한 협회규정이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ㉠ 집합투자기구가 운용실적을 표시하기 위해서는 설정·설립일로부터 1년 이상 지나고 순자산총액이 100억원 이상이어야 한다.
- ㉡ 집합투자기구의 유형별 운용실적으로 표시하기 위해서는 동일 유형 내 집합투자기구의 순자산총액이 500억원 이상이어야 한다.
- ㉢ MMF의 운용실적을 표시할 경우 과거 1개월의 수익률을 사용하여야 한다.
- ㉣ 운용실적을 표시하는 모든 펀드는 벤치마크수익률을 같이 표시해야 한다.

MMF나 벤치마크선정이 어려운 펀드(부동산펀드 등)의 경우는 벤치마크수익률을 생략가능

26

2024.03
기출복원

집합투자기구의 운용실적을 포함한 광고 규정 중 MMF에 대한 내용이다. 옳은 것으로 연결한 것은

- 가. MMF는 운용실적 표시광고에서 벤치마크수익률을 생략해도 된다.
 나. MMF는 운용실적을 표시할 때 기준일로부터 과거 1개월 이상 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시해야 한다.
 다. MMF는 다른 금융투자회사가 판매하는 MMF와 실적을 비교하는 광고를 할 수 없다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

③ 옳은 것은 '가, 다'이다.

나: MMF는 운용실적을 과거 1개월의 수익률로 표시해야 한다(연 환산 가능).
 [보충] MMF를 제외한 펀드의 경우 '과거 1개월 이상의 수익률을 사용하되, 과거 6개월 및 1년 수익률'을 함께 표시해야 한다(단 3년 이상인 경우에는 '과거 1년 및 3년, 설립일로부터 기준일'까지의 수익률을 함께 표시).

27

❖ 기출 Map (3~4배수)

펀드판매 금지행위	판매회사 변경제도	조사분석자료 작성 및 공표	조사분석자료 금지 및 제한 대상
펀드광고 의무표시사항	투자광고시 매체별 위험표시기준	MMF 광고규정	집합투자기구 명칭
재산상이익 (수수가능)	재산상이익 가치산정	신상품보호 규정	FX마진거래
투자운용전문인력	주관업무 제한	약관 운용	

28

PART 4: 기타 협회규정

❖ 금융투자회사 영업 및 업무규정 - 신상품보호 규정

- (1) 취지: 금융투자회사의 신상품 개발에 따른 선발이익을 보호함에 있어 필요한 사항을 정함으로써 금융투자회사 간 신상품의 개발을 촉진시키고 금융산업발전에 기여함을 목적으로 한다.
- (2) 신상품의 정의: '새로운 비즈니스 모델을 적용한 금융투자상품 또는 이에 준하는 서비스' 등으로서 국내·외에서 공지되었거나 판매된 적이 없는 것을 말함.
- (3) 배타적 사용권:
 - 정의: 신상품을 개발한 금융투자회사가 일정기간 동안 독점적으로 신상품을 판매할 수 있는 권리를 말함.
 - 배타적사용권 보호: 배타적 사용권 침해 발생→협회 신상품심의위원회에 침해배제 신청→심의위원회 위원장은 접수일로부터 **7영업일** 내로 심의·결정함

29

7

신상품보호에 관한 협회규정을 설명한 것이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 신상품이란 새로운 비즈니스 모델을 적용한 금융투자상품 또는 이에 준하는 서비스 등을 말하는데, 단 국내·외에서 이미 공지되었거나 판매된 적이 없어야 한다.
- ② 배타적 사용권이란 신상품을 개발한 금융투자회사가 일정기간 동안 독점적으로 신상품을 판매할 수 있는 권리를 말한다.
- ③ 배타적 사용권에 대한 직접적인 피해가 발생하고 금융투자회사가 침해배제신청을 한 경우, 협회 심의위원회 위원장은 침해배제 신청접수일로부터 **10영업일** 이내에 심의위원회를 소집하고 심의해야 한다.
- ④ 침해배제 신청이 이유가 있다고 결정된 경우, 심의위원회는 지체없이 침해회사에 대해 침해의 정지를 명할 수 있다.

7영업일

30

2022.06
기출복원

신상품보호에 관한 금융투자협회 규정에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 국내외에서 이미 공지되었거나 판매된 적이 없는 상품으로서, 새로운 비즈니스 모델을 적용한 금융투자상품이나 금융공학 등 신금융기법을 이용하여 개발한 금융투자상품 또는 이에 준하는 서비스를 보호하는 규정이다.
- ② 배타적 사용권이란 신상품을 개발한 금융투자회사가 일정 기간 동안 독점적으로 신상품을 판매할 수 있는 권리를 말한다.
- ③ 배타적 사용권에 대한 직접적인 피해가 발생하고 금융투자회사가 침해배제신청을 한 경우, 협회 심의위원회 위원장은 침해배제 신청접수일로부터 10영업일 이내에 심의위원회를 소집하고 심의해야 하며 침해배제신청이 이유 있다고 결정된 경우 심의위원회는 지체없이 침해회사에 대해 침해의 정지를 명할 수 있다. ③ 7영업일 이내
- ④ 금융투자회사 및 금융투자회사 임직원이 심의위원회에 제출하는 자료의 고의적인 조작행위 등의 금지행위를 위반한 경우, 협회는 인터넷 홈페이지 등을 통해 공시 하고 자율규제위원회에 제재를 요청할 수 있다.

31

❖ 금융투자회사 영업 및 업무규정 - FX마진거래 규정

FX마진거래(유사 해외통화 선물거래) 정의

미국선물협회규정에 따른 장외외국환거래, 일본 상품거래소법에 따른 장외외국환거래 또는 이와 유사한 거래로서 해외 파생상품시장에서 거래되는 외국환거래이다.

표준화된 계약단위(기준통화의 100,000), 소액의 증거금을 적용한 이종(異種) 통화 간의 환율변동을 이용하여 시세차익을 추구하는 거래이다.

자본시장법상 장내파생상품으로 분류된다.

32

✓ 유사해외통화선물거래(FX마진거래) 주요내용

- (1) 거래대상: 원화를 제외한 이종통화 (달러↔유로, 달러↔엔 등) 간의 환율
- (2) 거래단위: 기준통화의 100,000, 증거금: 거래단위당 미화 1만 달러 이상
- (3) 양방향포지션 금지: 동일 통화에 대한 반대포지션이 있을 경우 상계함
- (4) 설명의무 강화: 위험고지 및 확인의무, 핵심설명서 교부
- (5) 금융투자회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)의 **명**의와 투자자의 **계**산으로 거래를 할 수 있다.

▶ 핵심설명서 교부대상

- (1) 고난도 상품(금융투자/신탁/일임)
- (2) 공모 파생결합증권(ELW, ETN제외)
- (3) 신용거래
- (4) FX마진거래

33

8

유사해외통화선물거래(FX마진거래)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 자본시장법상 장내파생상품에 해당된다.
- ② 거래단위는 기준통화의 100,000 단위이며, 증거금은 미국달러로만 1만 달러 이상이어야 한다.
- ③ 투자자가 FX마진거래를 하고자 할 경우 투자자의 명의와 투자자의 계산으로 거래를 해야 한다.
- ④ 이종통화 간의 거래이므로 원·달러나 원·유로 간의 환율은 거래대상에서 제외된다.

금융투자회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)의 명의와 투자자의 계산으로 거래를 할 수 있다.

34

❖ 투자운용인력 등록요건

✓ '집합투자재산/신탁재산/일임재산' 운용

✓ 투자신탁의 경우 '운용과 매매업무' 겸직불가

(3) 투자자산운용사 (2024 기본서 3권, p547~548)

아래의 업무 구분에 따라 해당 요건을 갖춘 자. 다만 (1)의 요건을 갖춘 자는 해외자원개발 투자 운용업무를 수행할 수 있으며, (1)부터 (4) 중 어느 하나의 요건을 충족하여 등록된 자는 일반 사모집합투자재산 투자운용업무를 수행할 수 있다.

- (1) 금융투자상품 투자운용업무: 증권운용전문인력에 해당하는 자 (1) + (4),(5)
- (2) 부동산 투자운용업무: 부동산 운용전문인력에 해당하는 자
- (3) 사회기반시설 투자운용업무: 사회기반시설 운용전문인력에 해당하는 자
- (4) 해외자원개발 투자운용업무: 해외자원개발운용전문인력에 해당하는 자
- (5) 일반 사모집합투자재산 투자운용업무: 일반 사모집합투자기구 운용전문인력에 해당하는 자

35

9

금융투자전문인력의 등록요건으로서 투자운용전문인력에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ㉠ 투자신탁의 집합투자업자의 경우 투자운용전문인력이 운용업무와 매매업무를 겸직할 수 있다.
- ㉡ 금융투자상품에 대한 투자운용업무는 증권운용전문인력에 해당하는 자가 그 업무를 수행할 수 있다.
- ㉢ 부동산에 대한 투자운용업무는 부동산운용전문인력에 해당하는 자가 그 업무를 수행할 수 있다.
- ㉣ 사회기반시설 투자운용업무는 사회기반시설운용전문인력에 해당하는 자가 그 업무를 수행할 수 있다.

투자신탁의 집합투자업자는 투자대상자산의 취득, 처분 등의 업무를 하는 경우에는 집합투자재산의 운용을 담당하는 직원과 그 취득·처분을 실행하는 직원을 구분해야 한다(자본시장법 제80조 제3항).

36

2023.06
기출복원

자본시장법상의 금융투자전문인력에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자매매업 또는 투자중개업을 인가 받은 회사에서, 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료를 작성하거나 이를 심사·승인하는 업무를 수행하는 인력은 조사분석인력(금융투자분석사)이다.
- ② 투자운용인력(투자자산운용사)은 집합투자재산 및 신탁재산을 운용하는 업무를 수행하며, 투자일임재산의 경우 투자운용인력의 운용대상에서 제외된다.
- ③ 파생상품권유자문인력은 파생상품 및 파생결합증권, 고난도 금융투자상품 그리고 파생상품 등에 투자하는 특정금전신탁계약 등의 체결을 권유하는 업무를 수행한다.
- ④ 금융투자회사의 지점 또는 영업소 등에서 해당 지점 또는 영업소 등에 소속된 투자권유자문인력 및 투자권유대행인의 업무에 대한 관리·감독을 수행하는 인력은 투자상담관리인력(투자권유자문관리인력)이다.

② 투자운용인력은 고객의 재산(집합투자재산/일임재산/신탁재산)을 운용하는 자본시장법 상의 법정자격이다.

37

2024.03
기출복원

금융투자전문인력으로서 '투자운용전문인력'에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 투자자산운용사는 집합투자재산, 신탁재산, 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 인력이다.
- 나. 투자신탁의 집합투자업자는 투자대상 자산의 취득, 처분 등의 업무를 하는 경우에는 집합투자재산의 운용을 담당하는 직원과 그 취득·처분을 실행하는 직원을 구분해야 한다.
- 다. 금융투자상품에 대한 투자운용업무는 증권운용전문인력에 해당하는 자가 그 업무를 수행할 수 있다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

38

❖ 증권인수업무에 관한 규정

(1) 대표주관계약의 체결: 대표주관회사는 계약 체결일로부터 5영업일 내로 협회에 신고

(2) 공모가격의 결정

- 협회가 구체적인 가격평가모형을 제시하지 않고 있음
- 수요예측의 결과를 토대로 발행사와 주관사가 협의하여 결정 (인수회사, 발행사, 우리사주조합원 등은 수요예측 참여불가)
- 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 등등

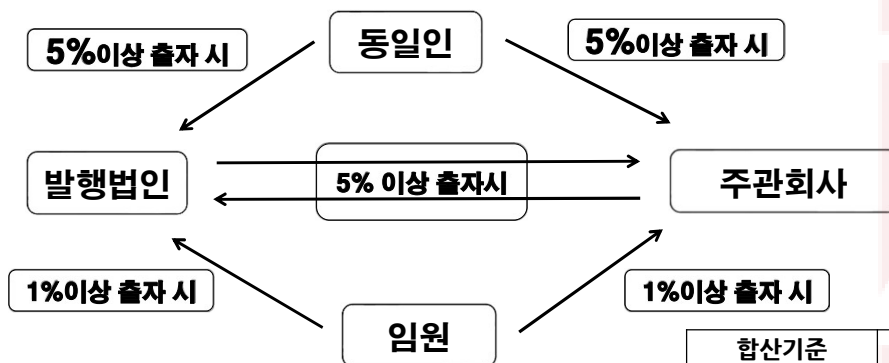
(3) 주관회사의 제한

- 이해관계가 있을 경우 주관회사로서의 업무가 제한됨

39

✓ 주관회사 업무제한

[비교] 증권분석기관의 평가제한



※ 주관회사와 그 이해관계인을 합한 지분이 100분의10 이상인 경우 주관업무수행 불가

합산기준	주관업무
5/100 미만	단독
5/100~10/100	공동
10/100 이상	불가

40

10 빈칸에 들어갈 숫자로 옳게 연결한 것은? (순서대로)

금융투자회사가 그 이해관계인과 합하여 100분의 ()은/는 넘지 않지만 100분의 () 이상의 주식 등을 보유하고 있는 경우는, 주권업무를 수행할 수는 있지만 어느 정도 이해관계가 있다고 간주하여 다른 금융투자회사와 공동으로 주권업무를 수행하도록 하고 있다.

- ① 20, 10
- ② 10, 5
- ③ 10, 3
- ④ 5, 3

‘100분의 10, 100분의 5’이다.
이해관계인과의 합산 기준이 100분의 10이상이 되면 주권업무 불가,
‘100분의 5이상 100분의 10미만’인 경우는 공동으로 주권업무 수행이 가능하다.

41

❖ 불성실 수요예측 참여행위 및 참여제한

(1) 불성실 수요예측 참여행위

- ㉠ 수요예측에 참여하여 주식이나 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 않거나 청약 후 대금을 납입하지 않은 경우
- ㉡ 수요예측에 참여하여 의무보유확약을 하고 배정받은 주식을 의무보유확약 기간 내에 처분하는 경우
- ㉢ 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성하는 경우
- ㉣ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 초기에 계약을 해지하거나 환매하는 경우(㉢, ㉣)
 - ㉢ 벤처기업투자신탁, 고위험고수익투자신탁: 공모주식을 배정받은 후 해당 신탁계약의 설정일로부터 1년 이내 또는 공모주식 배정일로부터 3개월 이내 해지되는 경우
 - ㉣ 사모로 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁: 공모주식을 배정받은 후 최초설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매하는 경우

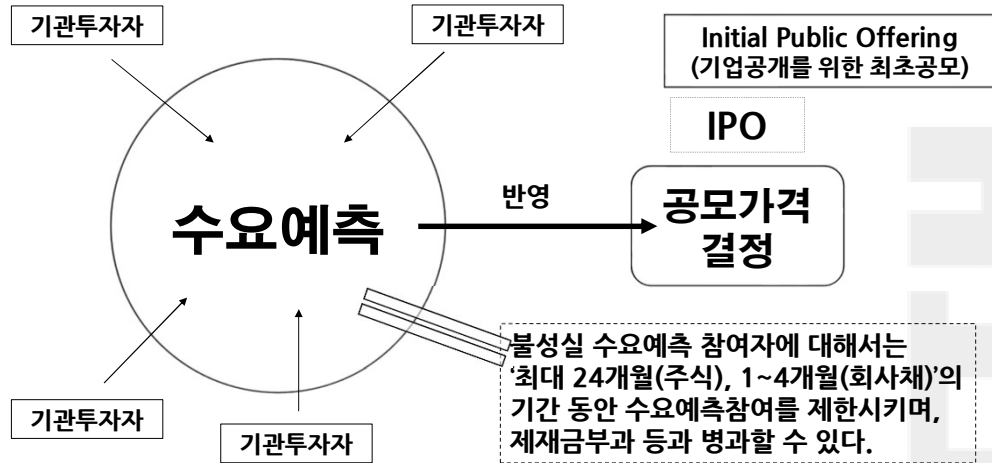
(2) 불성실 수요예측 참여자에 대한 제한

- ㉠ 기업공개시 불성실 수요예측 참여자: 위반금액 규모에 따라 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한.
- ㉡ 무보증사채 공모시 불성실 수요예측 참여자: 1~4개월 간 수요예측 참여가 제한.

(3) 제재의 병과: 위원회가 제재금 또는 금전의 납부를 부과하는 경우, 불성실수요예측 참여자로 지정된 고유재산에 한하여 수요예측 참여제한을 병과할 수 있다.

42

✓ 수요예측



43

2025.04
기출복원

불성실 수요예측의 참여행위 및 수요예측 참여제한 등에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 수요예측에 참여하여 공모주식을 받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이, 설정일로부터 1년 이내 또는 공모주식 배정일로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여 행위로 본다.
 - ② 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 신탁계약이, 설정·설립 일로부터 1년 이내 또는 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
 - ③ 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이, 수요예측 등에 참여하여 공모주식을 배정 받은 후 최초설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매하는 경우 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
 - ㉠ 기업공개와 관련하여 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 위반금액 규모에 따라 최대 36개월까지 수요예측 참여가 제한된다.
- ④ 기업공개와 관련해서 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한된다(cf. 무보증사채의 경우 1~4개월간 수요예측 참여가 제한).

44

2025.10
기출복원

불성실 수요예측의 참여행위 및 수요예측 참여제한에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 않은 경우는, 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
- 나. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 신탁계약이, 설정·설립일로부터 1년 이내 또는 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
- 다. 기업공개와 관련하여 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 위반금액 규모에 따라 최대 36개월까지 수요예측 참여가 제한된다.
- 라. 위원회가 제재금 또는 금전의 납부를 부과한 경우, 위원회는 불성실 수요예측 참여자로 지정된 자에 대한 수요예측참여 제한의 병과는 할 수 없다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

② 틀린 내용은 '다, 라'이다.

다: 기업공개와 관련하여 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한된다(cf. 무보증사채의 경우 1~4개월간 수요예측 참여가 제한).

라: 병과(두가지 이상의 제재를 병행해서 부과)가 가능하다.

45

❖ 금융투자회사의 약관운영에 관한 규정

표준약관

협회가 마련한 표준이 되는 약관

수정약관

금융투자회사가 업무와 관련하여 표준약관을 수정해서 사용하는 약관

단, 외국집합투자증권에 대한 표준약관은 수정사용이 불가하다.

개별약관

금융투자업의 영위와 관련하여 '약관을 제정 또는 변경하는 경우 (개별약관을 말함)'→제정 또는 변경 후 7일 이내에 협회에 보고, 단, '투자자의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 사항'에 대해서는 시행예정일 10영업일 전에 금융위원회에 신고해야 한다.

46

2022.06
기출복원

금융투자회사의 약관운용에 관한 규정이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융위원회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 금융투자업 영위와 관련하여 표준이 되는 약관을 정할 수 있다.
- ② 금융투자회사는 업무와 관련하여 표준약관을 그대로 사용하거나 수정하여 사용하거나 또는 새롭게 제정하여 사용할 수 있다.
- ③ 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관은 표준약관 그대로 사용해야 한다.
- ④ 금융투자회사는 금융투자업의 영위와 관련하여 약관을 제정하거나 변경하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 후 7일 이내에 협회에 보고하는 것이 원칙이다.

① 표준약관은 협회(금융투자협회)가 정한다.

47

감사합니다

48